

<제4장 근로시간 제6절 연차유급휴가>

I. 연차유급휴가의 의의

1. 법규정[근기법 제60조]

- 근로기준법 제60조는 근로자가 일정한 출근율을 충족하거나 계속근로연수가 1년 미만인 경우 법 규정에 의한 유급휴가를 부여받을 권리를 정하고 있다. 이는 근로자의 생리적·문화적 휴식권을 보장하고 노동력의 재생산을 도모하기 위한 강행규정이다.

2. 취지

- 연차유급휴가는 근로자에게 장기간의 근로에 따른 피로를 회복하고, 인간다운 생활을 유지하며, 사회적·문화적 활동을 할 기회를 보장하여 노동력을 유지·향상시키는 데 그 취지가 있다. 또한, 근로자로 하여금 휴가를 자유롭게 이용할 수 있게 하여 삶의 질 향상에 기여한다.

3. 정의

- 연차유급휴가란 1년간의 소정근로일을 개근하거나 일정 비율 이상 출근한 근로자에게 다음 해에 유급으로 사용할 수 있도록 주어지는 휴가 일수를 의미하며, 이는 근로기준법상 근로자의 권리로 규정된다.

II. 연차유급휴가권의 법적 성질

- 연차유급휴가권의 법적 성질에 대해서는 그 발생 시점과 소멸 시점에 따라 학설이 나뉘며, 이는 휴가 사용 시기와 미사용 수당 청구권 발생 시점에 중요한 영향을 미친다.

1. 학설

(1) 형성권설(통설 및 판례의 입장)

- 휴가청구권은 근로자가 일정 기간의 근로를 완료함으로써 그 이행기에 도달하였을 때 비로소 발생하는 권리라고 본다. 휴가 발생 연도에 근로관계가 종료되더라도, 휴가 사용 기간이 남아있다면 미사용분에 대한 수당 청구권이 발생한다.

(2) 채권적 성격설

- 휴가는 전년도 근로의 대가로서 조건부 채권의 성격을 가진다고 보며, 출근율 충족 시점에 권리가 발생하고, 휴가 사용 기간이 시작되는 시점에 확정된다고 본다.

2. 검토

- 형성권설이 다수설 및 판례의 확고한 입장이다. 판례는 연차휴가청구권은 1년간 80퍼센트 이상 출근이라는 요건이 충족됨으로써 비로소 발생하는 것이며, 휴가를 사용할 수 있는 시기가 된 때(다음 해)에 그 권리를 행사할 수 있다고 본다. 따라서 1년간의 근로를 마친 다음 날 근로관계가 종료되더라도 이미 연차휴가청구권이 발생하였으므로, 근로자는 미사용 휴가일수에 상응하는 수당을 청구할 수 있다.

III. 연차유급휴가의 성립요건

1. 1년간 80% 이상 출근[근기법 제60조 제1항]

- 사용자는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 주어야 한다. 여기서의 1년은 원칙적으로 근로자의 입사일을 기준으로 산정하며(개별 근로자 기준), 노사가 정한 회계연도를 기준으로 할 수도 있다(회계연도 기준).

2. 계속근로연수가 1년 미만인 근로자에 대하여는 1개월간 개근 시[근기법 제60조 제2항]

- 계속근로기간이 1년 미만인 근로자 또는 1년이 되었으나 출근율 80% 미만인 근로자에게는 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 부여해야 한다. 이 휴가는 1년의 근로기간이 끝나기 전까지 사용하여야 하며, 이 휴가를 이미 사용한 경우라도 제1항에 따른 연차휴가일수(15일)에서 공제하지 않는다.

3. 출근율 산정에 관한 판례의 태도

- 출근율 산정 시 제외되어야 하는 기간(출근으로 보아야 하는 기간)에 대하여 판례는 다음과 같은 태도를 취한다.

(1) 업무상 부상 또는 질병으로 휴업한 기간

- 근로기준법 제60조 제6항에 따라 업무상 부상 또는 질병으로 휴업한 기간은 출근한 것으로 간주된다.

(2) 출산전후휴가 및 육아휴직 기간

① 출산전후휴가 기간

- 이 기간은 근로기준법 제60조 제6항에 따라 출근한 것으로 간주된다.

② 육아휴직 기간

- 육아휴직 기간은 근로제공 의무가 정지되는 기간으로, 소정근로일수 산정에서 제외된다(휴직 기간만큼 총 소정근로일수를 줄여 출근율을 산정).

(3) 징계, 불법 파업 등으로 인한 정직·결근 기간

- 이 기간은 근로자에게 책임 있는 사유로 근로를 제공하지 않은 것이므로, 결근으로 처리되어 출근율 산정 시 불이익을 받는다.

4. 구체적 예시

(1) 출근일수에 포함하는 경우 → ⊕ / ○ (분자에 산입)

- 업무상 재해(질병)로 휴업한 기간, 출산전후휴직기간, 육아휴직기간[근기법 제60조 제6항]

- 부당해고로 근로자가 출근하지 못한 기간(판례)

- 사용자의 위법한 직장폐쇄로 출근하지 못한 기간

(2) 출근일수에서 제외하는 경우 → ⊖ / ○ (분자에서 제외)

- 위법한 쟁의행위 기간(판례)

- 정직, 직위해제 기간(판례)

(3) 소정근로일수, 출근일수에서 제외하는 경우 → ⊖ / ⊖ (분자, 분모에서 제외)

- 적법한 쟁의행위로 근로를 제공하지 않은 기간(판례)

- 적법한 직장폐쇄로 근로를 제공하지 않은 기간(판례)

- 근로의무가 면제된 노조전임기간

IV. 비례적 삭감설의 법리

1. 의의

- 비례적 삭감설이란 1년간의 소정근로일 전부를 근무하지 못한 경우, 연차휴가일수를 소정근로일수 대비 실제 근로일수의 비율에 따라 비례적으로 삭감하여 부여해야 한다는 법리이다.

2. 비례적 삭감설을 따른 사례

- 출근율의 요건이 충족된 경우의 연차휴가일수에 대하여 종래 판례는 본래 정상적인 근로관계에서 8할의 출근율을 충족할 경우 산출되었을 연차유급휴가일수에 대하여 연간 소정근로일수에서 쟁의행위 등 기간이 차지하는 일수를 제외한 나머지 일수를 연간 소정근로일수로 나눈 비율을 곱하여 산출된 연차유급휴가일수를 근로자에게 부여함이 합리적이라 할 것이라고 판시하였다.

3. 비례적 삭감설을 제한한 사례

- 최근 판례는 연차휴가제도의 취지, 연차휴가가 가지는 1년의 근로에 대한 대가로서의 성질, 연간 소정근로일수에서 제외하지 않고 결근으로 처리할 때 인정되는 연차휴가일수와의 불균형 등을 고려하면, 해당 근로자의 출근일수가 연간 소정근로일수의 8할을 밑도는 경우에 한하여, 본래 정상적인 근로관계에서 8할의 출근율을 충족할 경우 산출되었을 연차휴가일수에 대하여 실질 소정근로일수를 연간 소정근로일수로 나눈 비율을 곱하여 산출된 연차휴가일수를 근로자에게 부여함이 합리적이라고 판시하여, 비례삭감설의 입장을 다소 제한하는 법리를 제시하였다. 즉, 해당 근로자의 출근일수가 연간 소정근로일수의 8할 이상이면 법률에서 정한 연차휴가일수 전부를 부여하고, 8할에 미치지 못하면 이를 비례적으로 삭감하여 부여하는 방식이다.

V. 연차유급휴가의 내용

1. 휴가일수[근기법 제60조 제4항]

(1) 기본 일수

- 1년간 80% 이상 출근 시 15일의 유급휴가를 부여한다.

(2) 가산 일수

- 계속근로연수가 3년 이상인 근로자에게는 15일에 최초 1년을 초과하는 계속근로연수 2년마다 1일의 유급휴가를 가산한다. 이 경우 가산휴가를 포함한 총 휴가일수는 25일을 한도로 한다. (예 : 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25...)

2. 연차유급휴가수당[근기법 제60조 제5항, 근기법 시행령 제33조]

(1) 지급 사유

- 근로자가 발생한 연차유급휴가를 1년의 사용 기간 동안 사용하지 못하고 소멸하였을 때, 그 미사용 일수에 대해 사용자에게 지급 의무가 발생하는 금전 보상을 연차유급휴가미사용수당이라고 한다.

(2) 산정 기준

- 휴가 미사용 시 지급해야 할 수당은 휴가 미사용 근로일에 대해 통상임금 또는 평균임금 중 취업규칙 등으로 정한 바에 따라 지급한다. 통상적으로는 통상임금으로 산정하는 것이 일반적이다.

3. 휴가부여시기[근기법 제60조 제5항 단서]

(1) 휴가 사용의 원칙

- 휴가 발생일로부터 1년간 근로자가 청구한 시기에 주어져야 한다.

(2) 사용자의 시기변경권

- 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에는 사용자는 그 시기를 변경할 수 있다.

4. 연차유급휴가의 분할사용 및 사용용도

(1) 분할사용

- 연차유급휴가는 근로자가 원하는 경우 1일 단위가 아닌 반일(半日) 단위 또는 시간(時間) 단위로 분할하여 사용할 수 있도록 해야 한다. 다만, 시간 단위 사용은 노사 간의 합의를 거쳐야 한다.

(2) 사용용도

- 근로자는 휴가를 자유롭게 이용할 수 있으며, 사용자는 그 용도에 대해 관여하거나 제한할 수 없다.

VI. 연차유급휴가의 소멸

1. 연차유급휴가의 소멸[근기법 제60조 제7항]

- 연차유급휴가는 1년간 행사하지 않으면 소멸된다. 다만, 사용자의 귀책사유로 사용하지 못한 경우에는 그러하지 아니하다. 여기서 1년은 휴가 발생일(휴가 사용 기간의 시점)로부터 1년을 의미한다.

2. 연차유급휴가미사용수당

- 휴가가 1년의 사용 기간 만료로 소멸될 경우, 근로자는 미사용 일수에 상응하는 연차유급휴가미사용수당을 사용자에게 청구할 권리가 있다. 이 수당 청구권은 휴가가 소멸된 다음 날 발생하며, 3년간 행사하지 않으면 시효로 소멸한다.

VI. 연차유급휴가의 사용촉진

1. 법규정[근기법 제61조]

- 사용자는 근로자의 휴가 사용을 촉진하기 위하여 일정한 절차와 방법으로 조치를 취할 수 있으며, 이러한 조치에도 불구하고 근로자가 휴가를 사용하지 않아 소멸된 경우, 그 미사용 휴가에 대한 보상 의무를 면제받는다.

2. 취지

- 연차유급휴가 사용 촉진 제도는 근로자의 휴가 사용을 장려하고 휴가 미사용에 따른 사용자 측의 금전 보상 부담을 완화하며, 근로자의 휴식권을 실질적으로 보장하기 위함에 그 취지가 있다.

3. 방법

- 사용촉진 제도는 최소 2회에 걸쳐 문서로 근로자에게 통보하여야 한다.

(1) 1차 촉진

- 휴가 사용 기간 만료 6개월 전을 기준으로 10일 이내에 사용자가 근로자별로 남은 휴가 일수를 통보하고, 근로자에게 사용 시기를 지정하여 사용자에게 통보하도록 서면으로 촉구해야 한다.

(2) 2차 촉진

- 1차 촉진에도 불구하고 근로자가 사용 시기를 지정하지 않은 경우, 휴가 사용 기간 만료 2개월 전까지 사용자가 미사용 휴가에 대한 사용 시기를 지정하여 근로자에게 서면으로 통보해야 한다.

4. 효과

- 사용자가 위 3.의 방법을 포함하여 근로기준법 제61조에 따른 모든 사용 촉진 조치를 이행하였음에도 불구하고 근로자가 휴가를 사용하지 않아 휴가가 소멸된 경우, 사용자는 그 미사용 휴가에 대한 보상 의무(연차유급휴가미사용수당 지급 의무)를 면제받는다.

5. 사용촉진 제도를 배제한 단체협약의 효력

- 근로기준법 제61조는 사용자의 보상 의무 면제 요건을 규정한 임의규정으로 해석되므로, 단체협약 등으로 사용촉진 제도를 배제하고 미사용 휴가에 대해 무조건 수당을 지급하도록 규정하는 것은 가능하다. 이러한 단체협약은 근로기준법에 비해 근로자에게 유리하므로 유효하다.

6. 휴가미사용과 보상의무 유무

- 사용자가 적법한 사용 촉진 조치를 취하지 않았거나, 촉진 조치를 취했으나 근로자의 퇴직 등으로 인해 휴가가 소멸된 경우 등 근로기준법 제61조의 요건을 충족하지 못한 경우에는 사용자는 미사용 휴가에 대한 보상 의무를 부담해야 한다.

Ⅶ. 연차유급휴가의 대체[근기법 제62조]

- 연차유급휴가의 대체란 근로자대표와의 서면 합의에 따라 법정 연차유급휴가 일수를 갈음하여 특정 근로일을 휴가일로 대체할 수 있는 제도이다.

1. 요건

- 근로자대표와의 서면 합의가 있어야 한다.

2. 효과

- 휴가 일수를 갈음하여 특정 근로일을 휴가일로 정할 경우, 그 날은 근로 의무가 면제되며, 연차휴가 일수가 그만큼 소진된 것으로 본다. 이 경우 근로기준법 제60조에 따른 연차유급휴가를 부여한 것으로 간주되므로, 사용자는 별도의 미사용 수당 지급 의무를 지지 않는다.

Ⅷ. 결론

- 연차유급휴가 제도는 근로자의 삶의 질 향상과 노동력 보전을 위한 핵심적인 권리이다. 근로자는 1년의 근로를 통해 법정된 휴가를 취득하며, 사용자는 원칙적으로 근로자가 청구한 시기에 이를 부여해야 한다. 특히 연차유급휴가의 사용 촉진 제도는 휴식권 보장과 사용자 부담 완화의 균형을 맞추기 위한 중요한 제도이며, 그 적법한 이행 여부에 따라 미사용 휴가에 대한 사용자의 보상 의무가 결정되므로 법정 절차를 준수하는 것이 중요하다.